

감사결과 처분요구서

- 도로교통법 위반행위 -

2023. 3.

□ □ 본 부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

□□본부 소속 직원에 대한 음주운전 및 무면허 운전에 대한 비위사건 접수에 따라 해당 직원의 관련 법률위반에 대한 사실관계를 확인하고, 그에 상응하는 조치를 취하기 위해 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 □□본부 ◇◇처 ◇◇부 ○○○의 음주운전으로 인한 기소 및 운전면허 자격상실 여부를 확인하고, 최근 2년간 차량 출입기록을 점검하여 무면허 운전에 따른 관련 법규 및 사규 위반 여부에 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 7. 11.부터 같은 해 7. 22.까지 □□본부 감사업무 담당차장을 투입하여 도로교통법 위반행위와 관련된 직원들에 대하여 감사를 실시하고, 내부 검토과정을 거쳐 2023. 3. 31. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	□□본부	복무	성실의무 위반	징 계 (정직 3월)	(1)
2	□□본부		음주운전 근절 및 출입관리지침 교육, 재발 방지대책 수립·시행	통보	
3	-		무면허 운전 수사요청	수사요청	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 □□본부 ◇◇처 ◇◇부

징 계 대상자 ☆직급 ○○○

내 용

□□본부 ◇◇처 ◇◇부 ☆직급 ○○○은 발전소 보안방호 업무를 담당하였다.

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서 운전 금지)는 혈중알코올농도 0.03퍼센트 이상의 음주운전을 금지하고 있으며, 동 법 제43조를 보면, 누구든지 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다고 되어 있고, 같은 법 제152조 제1호에 따르면, 제43조를 위반하여 운전면허를 받지 않거나 운전면허의 효력이 정지된 상태에서 자동차를 운전한 사람은 1년 이하의 징역이나 300만 원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있다.

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어 있으며, 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을

성실히 지켜야 한다.”라고 되어 있다. 또한 동 규칙 제73조(징계)는 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 “직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 징계하도록 되어 있다.

☆직급 ○○○은 경찰관의 음주단속으로 혈중알코올농도 *.**%의 수치가 나와 2021. 12. 8. △△지방법원으로부터 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서 의 운전 금지), 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호에 따라 벌금 **,***,***원을 선고받았다. 또한, 동법 제43조(무면허운전 등의 금지)를 위반하여 음주운전에 의한 면허취소에도 장기간에 걸쳐 차량으로 출·퇴근하는 등 무면허로 운전(**회)하여 2023. 1. 17. △△지방법원으로부터 벌금 **,***,***원을 선고받고, 2023년 1월 30일 납부하였다.

이는 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)와 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 것으로 동 규칙 제73조(징계) 1호에 따른 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표4] 2. “음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우(해임 ~ 감봉)”에 해당된다.

☆직급 ○○○은 음주운전 적발 및 벌과금 납부, 무면허 운전 등 일련의 법령 위반에 대해 인정하고, 깊이 뉘우치면서 선처를 바란다고 하더라도, 음주운전을 근절하기 위한 회사의 지속적인 노력과 전체 사회 구성원에 큰 위협이 될 수 있음을 본부 전 직원들에게 각인시키기 위해 엄하게 징계할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ □□본부장은 만취상태(혈중알코올농도 *.**%)에서 음주운전으로 법원으로부터 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호에 따라 벌금 **,***,***원을 선고받았고, 동법 제43조(무면허운전 등의 금지)를 위반하여 음주운전에 의한 면허취소에도 장기간에 걸쳐 출·퇴근하는 등 무면허로 차량을 운전(**회)하여 벌금 *,***,***원을 선고받아 납부하는 등 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)와 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ☆직급 ○○○에게 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 1호의 규정에 따라 징계(정직 1월) 처분할 것을 요구(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 음주운전 근절 교육 및 재발 방지대책 수립·시행

관 계 부 서 □□본부 ◇◇처 ◇◇부

내 용

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서 운전 금지)는 혈중알코올농도 0.03퍼센트 이상의 음주운전을 금지하고 있으며, 동 법 제43조를 보면, 누구든지 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다고 되어 있고, 같은 법 제152조 제1호에 따르면, 제43조를 위반하여 운전면허를 받지 않거나 운전면허의 효력이 정지된 상태에서 자동차를 운전한 사람은 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있다.

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어 있으며, 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에서 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 한다.”라고 되어 있다.

그럼에도 불구하고 ☆직급 ○○○은 경찰관의 음주단속으로 혈중알코올농도 *.**%의 수치가 나와 2021. 12. 8. △△지방법원으로부터 「도로교통법」 제44조

제1항(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호에 따라 벌금 **,***,***원을 선고받았고, 동법 제43조(무면허운전 등의 금지)를 위반하여 음주운전에 의한 면허취소에도 2021. 12. 18.부터 2022. 6. 1.까지 차량으로 출·퇴근하는 등 **회에 걸쳐 무면허로 운전한 사실이 있으며, 음주운전 근절을 위한 회사의 지속적인 노력에 찬물을 끼얹었을 뿐만 아니라 사회적 안전에 큰 위협을 초래하였고, 발전소 시설방호에 경각심을 불러일으켰다.

따라서 이번 음주운전 및 무면허 운전을 계기로 공직자로서 지켜야 할 기본 법규인 「도로교통법」 준수를 재차 강조하여 직원들의 음주운전이 재발하지 않도록 교육하고, 재발 방지대책 수립·시행이 요구된다.

조치할 사항

- ❖ □□본부장에게 유사사례가 재발하지 않도록 전 직원에게 음주운전 근절교육과 재발 방지대책 수립, 시행 요구(통보)